



Data da Sessão: 15/09/2023
Pauta: 79

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5009358-24.2021.4.04.7111/RS

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

REQUERENTE: REJANE VARGAS

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

REQUERIDO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

A PARTE AUTORA interpôs o presente Pedido de Uniformização Nacional de Interpretação de Lei contra o acórdão da **5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul**, que negou provimento a seu recurso (eventos 15 e 16) mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de implantação do abatimento de 1% previsto no art. 6º-B da Lei nº 10.260/2001 desde a data do requerimento administrativo em outubro de 2021, com o posterior recálculo do saldo devedor do FIES bem como a restituição dos valores pagos indevidamente até a implantação do referido desconto.

A sentença, mantida *in totum* pela Turma de origem, assim fundamentou a improcedência do pedido (evento 9):

In casu, a análise dos documentos anexados aos autos demonstra que a autora firmou o contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil nº 18.0500.185.0010397-56 (evento 1, CONTR7), concluiu o Curso de Licenciatura em Pedagogia em 15/07/2019 (evento 1, DIPLOMA3) e é professora da rede pública estadual de ensino em exercício desde 20/03/2020, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas semanais (evento 1, COMP9).

Ocorre que, a despeito de preencher os requisitos necessários para a obtenção do abatimento do saldo devedor do FIES, nos termos do artigo 6.º-B, I, da Lei nº 10.260/2001, a requerente não faz jus à implementação do desconto já no ano de 2021, conforme solicitado.

Isso porque, conforme já explanado no tópico supra, nos termos do art. 4º, § 1º, da Portaria Normativa nº 7/2013 do MEC, o abatimento é operacionalizado anualmente pelo FNDE nos meses de março e abril de cada ano, tendo como base o período de janeiro a dezembro do ano anterior.



Data da Sessão: 15/09/2023
Pauta: 79

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Assim, considerando a data de contratação da autora no Quadro de Carreira do Magistério Público Estadual (19/03/2020 - evento 1, COMP9), inviável a operacionalização do abatimento em 2021, já que a requerente não atingiu a quantidade mínima necessária de meses ininterruptos trabalhados até o ano de 2020 (12 meses, conforme art. § 4º do art. 6º-B da Lei nº 10.260/2001).

Ao contrário do alegado pela autora, a regulamentação para operacionalização do abatimento não limita o direito material vindicado, na medida em que os períodos estipulados para o requerimento administrativo do benefício (art. 4º, § 1º) não impedem o reconhecimento e a validação de todo o período de atividade docente efetiva, nos termos em que preceitua o art. 4º, I, da Portaria Normativa nº 7/2013 do MEC.

Isso posto, improcede o pedido de implementação do abatimento e suspensão da cobrança das prestações do FIES contrato nº 18.0500.185.0010397-56 no ano de 2021, porquanto a impossibilidade de formalização do requerimento administrativo não decorreu de problemas de ordem técnico-operacional, e sim de inobservância do procedimento previsto na regulamentação legal para a solicitação do benefício.”

Nas razões do Pedido de Uniformização Nacional, evento 17, a autora aponta acórdão paradigma da 9ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, processo nº 0040065-97.2018.4.03.6301, que, diversamente, entendeu que a partir do implemento de um ano ininterrupto de exercício do cargo de professor de educação básica, com o número de horas semanais necessárias, há o direito ao abatimento do saldo devedor do contrato de Financiamento Estudantil.

Consta do acórdão paradigma:

(...)13. Compulsando os autos, tem-se que a parte autora preencheu todos os requisitos necessários à concessão do benefício legal, pois estão comprovados: (I) a graduação em licenciatura com formação em matemática; (II) a docência na rede básica de ensino a partir de 13/01/2017, data em que passou a exercer o cargo de professor de educação básica II de matemática junto à Escola Estadual Professor Octacílio de Carvalho Lopes, conforme termo de exercício apresentado às fls. 05 do evento 03; (III) o número de horas semanais necessárias e (IV) um ano ininterrupto de docência, conforme declaração de tempo de serviço acostada às fls. 02 do evento 03.

14. Assim, reputo correta a condenação do recorrente ao abatimento do saldo devedor do contrato de FIES nº 429.902.137 e consequente desobrigação da amortização desde 01/02/2018, data na qual completou 1 ano ininterrupto de exercício do cargo de professor de educação básica II.(...)” grifos nossos

Requer, ao final, “o integral provimento, para que seja reformado o acórdão recorrido, eis que diverge do entendimento entre as Turmas Recursais, nos termos acima explicitados, para que seja implantado o abatimento de 1% de que



Data da Sessão: 15/09/2023
Pauta: 79

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

trata a Lei 10.260/10”.

Contrarrazões apresentadas, evento 21.

O Pedido de Uniformização foi admitido tanto na origem quanto pelo Presidente da TNU com a determinação de sua distribuição a um dos membros deste Colegiado.

É o Relatório.

VOTO

O presente recurso é tempestivo.

A questão de direito material a ser dirimida no presente Pedido de Uniformização Nacional é **saber se a contagem do prazo mínimo de doze meses de exercício da docência, um dos requisitos para aquisição do direito ao abatimento mensal de 1% do saldo devedor consolidado nos contratos de Financiamento Estudantil, previsto no art. 6º-B, inciso I, da Lei nº 10.260/2001, deve ter como base de cálculo o período de janeiro a dezembro do ano anterior, conforme previsto no § 1º, art. 4º, da Portaria nº 07 de abril de 2013 ou deve ser computado desde o início do efetivo exercício até o implemento de 12 meses ininterruptos.**

Restou demonstrada a divergência do julgado impugnado com o paradigma colacionado da 9ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, processo nº 0040065-97.2018.4.03.6301.

Enquanto o acórdão recorrido entendeu que a contagem do prazo de doze meses ininterruptos da função de magistério deve ser feita considerando o período compreendido entre janeiro a dezembro do ano anterior, nos termos do art. 4º, § 1º, da Portaria Normativa nº 7/2013 do MEC, o acórdão paradigma considerou o cômputo dos doze meses para fins de aquisição do direito ao abatimento desde o início do efetivo exercício do magistério até o implemento de doze meses ininterruptos.

Ressalte-se que apesar de ter sido reconhecido no acórdão paradigma falha no sistema do FNDE que impediu a solicitação expressa do abatimento, o fato, é que, quanto a questão de direito, o acórdão paradigma decidiu de maneira diversa do acórdão recorrido por exigir, para fins do reconhecimento do direito ao

5009358-24.2021.4.04.7111

900000242961 .V4 LOT.TNU© LOT.TNU



Data da Sessão: 15/09/2023
Pauta: 79

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

abatimento de 1% no saldo devedor do financiamento, apenas o implemento de um ano ininterrupto do magistério em educação básica, com carga semanal de 20 horas, sem, pois, considerar como base de cálculo para aquisição apenas os meses compreendidos entre janeiro a dezembro do ano anterior.

A divergência jurisprudencial encontra-se, pois, suficientemente demonstrada.

Diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, destaca-se que o rito merece ser convertido para os recursos representativos de controvérsia, o que importaria postergar a análise da questão de mérito para fase posterior à oitiva dos interessados e do Ministério Público Federal (MPF).

O tema controvertido poderia ser, desde logo, assim definido: **saber se a contagem do prazo mínimo de doze meses de exercício da docência, um dos requisitos para aquisição do direito ao abatimento mensal de 1% do saldo devedor consolidado nos contratos de Financiamento Estudantil, previsto no art. 6º-B, inciso I, da Lei nº 10.260/2001, deve ter como base de cálculo o período de janeiro a dezembro do ano anterior, conforme previsto no § 1º, art. 4º, da Portaria nº 07 de abril de 2013 ou deve ser computado desde o início do efetivo exercício até o implemento de 12 meses ininterruptos.**

Ante o exposto, **voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização**, nos termos da fundamentação.

Documento eletrônico assinado por **LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000242961v4** e do código CRC **1cf1e23f**.



Data da Sessão: 15/09/2023
Pauta: 79

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

Data e Hora: 21/9/2023, às 15:19:14

5009358-24.2021.4.04.7111

900000242961 .V4 LOT.TNU© LOT.TNU



Data da Sessão: 15/09/2023
Pauta: 79
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5009358-24.2021.4.04.7111/RS

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

REQUERENTE: REJANE VARGAS

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

REQUERIDO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. OBJETO DE AFETAÇÃO EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: **SABER SE A CONTAGEM DO PRAZO MÍNIMO DE DOZE MESES DE EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA, UM DOS REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO AO ABATIMENTO MENSAL DE 1% DO SALDO DEVEDOR CONSOLIDADO NOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL, PREVISTO NO ART. 6º-B, INCISO I, DA LEI Nº 10.260/2001, DEVE TER COMO BASE DE CÁLCULO O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR, CONFORME PREVISTO NO § 1º, ART. 4º, DA PORTARIA Nº 07 DE ABRIL DE 2013 OU DEVE SER COMPUTADO DESDE O INÍCIO DO EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ O IMPLEMENTO DE 12 MESES ININTERRUPTOS.**

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, nos termos do voto da Juíza Relatora, com a seguinte Questão Controvertida: "saber se a contagem do

5009358-24.2021.4.04.7111

900000242962 .V4 LOT.TNU© VCL.TNU



Data da Sessão: 15/09/2023
Pauta: 79
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

prazo mínimo de doze meses de exercício da docência, um dos requisitos para aquisição do direito ao abatimento mensal de 1% do saldo devedor consolidado nos contratos de Financiamento Estudantil, previsto no art. 6º-B, inciso I, da Lei nº 10.260/2001, deve ter como base de cálculo o período de janeiro a dezembro do ano anterior, conforme previsto no § 1º, art. 4º, da Portaria nº 07 de abril de 2013 ou deve ser computado desde o início do efetivo exercício até o implemento de 12 meses ininterruptos".

Brasília, 15 de setembro de 2023.

Documento eletrônico assinado por **LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000242962v4** e do código CRC **4640507f**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO
Data e Hora: 21/9/2023, às 15:19:14

5009358-24.2021.4.04.7111

900000242962 .V4 LOT.TNU© VCL.TNU